

제정이유 및 주요내용

1. 제정이유

‘계약업무처리훈령’상 계약심의위원회 관련 규정 및 ‘국방부 계약심의위원회 운영 예규’를 이 훈령에 통합하여 단일화하고 실무와 정합성 있는 규정으로 현실화하며 상위법령(방위사업법 시행령 및 국가계약법 시행령) 개정에 따라 하위법령을 정비함으로써 국방부 계약심의위원회 운영에 관한 내용을 체계적으로 정비하려는 것임.

2. 주요내용

가. 국방부에 방위사업계약심의위원회 설치·운영 규정 신설(제2조)

* 방위사업법 시행령 제61조의12에 따른 방위사업계약심의위원회

나. 국방부에 설치하는 계약심의위원회의 소관 업무 명확화(제4조)

* 국가계약법에 따른 입찰참가자격 제한처분, 과징금 부과에 관한 사항

** 방위사업법 시행령 개정에 따른 방위사업계약심의위원회 소관 사항(방위사업계약에 관한 지체상금 감면, 계약의 변경, 입찰참가자격 제한 등)

다. 각 군, 국직기관 등에 계약심의위원회 필수적 설치(제16조)

* 국가계약법 시행령 개정으로 기존의 임의적 설치가 필수적 설치로 변경

라. 계약심의위원회 구성 현실화(제3조)

* 계약심의위원회 구성 최대 위원수를 15인으로 규정(방위사업법 시행령상 방위사업계약심의위원회 구성 최대 위원수와 일치하여 운영)

마. 상위법령인 국가계약법 시행령에 맞게 입찰참가자격 제한 및 과징금 부과 세부기준 정비([별표1], [별표2])

* 입찰참가자격 제한기간의 장단에 상관없이 과징금 부과 가능하도록 수정

** 국가계약법 시행령(‘23. 11. 16. 시행) 개정 취지에 따라 입찰참가자격 제한기간을 감경할 수 있는 사유 확대